

1500078-18.2022.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... apreendidas em seu poder se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu, em local conhecido pelo tráfico de drogas, com uma sacola volumosa nas mãos; b) a quantidade de droga apreendida no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500078-18.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500078-18.2022.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUNIOR MATHEUS RAMOS DE LIMA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

JUNIOR MATHEUS RAMOS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 00h48min, na Rua Pedro Alves Filho, nº 9, Parque das Azaleias, nesta cidade e comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 429,78 gramas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em 127 invólucros, (cf. laudos acostados aos autos).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 52). Notificado (fls. 96), apresentou defesa preliminar (fls. 100/101 e 105/109). A denúncia foi recebida em 30/5/2022 (fls. 114/116) e, em seguida, o réu foi citado (fls. 146). Na audiência de instrução realizada em 5/7/2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns e duas testemunhas de defesa (fls. 157/158 e mídia). Em continuação, na audiência realizada em 16/8/2022, foram ouvidas duas testemunhas de defesa e o réu foi interrogado (fls. 198/199 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, apontou que o réu é primário, sendo o caso, contudo, de fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a considerável quantidade de droga, devendo incidir, na segunda fase, a atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, sendo inaplicável a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão dos atos infracionais ostentados pelo réu. Por fim, deve ser fixado o regime inicial fechado e decretado o perdimento do dinheiro e da balança de precisão (fls. 206/209).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado ou, alternativamente, que sua conduta seja enquadrada no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser levados em consideração o fato do réu ser menor de 21 anos e a sua confissão espontânea (fls. 211/216).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotos (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 72/75), este atestando a natureza da substância apreendida (Tetrahidrocannabinol), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 77/78) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Leandro Afonso Loiola e Luís Fernando de Azevedo Dias, policiais militares, declararam que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Diomar Raspante, quando avistaram o réu no cruzamento com a Rua Pedro Alves Filho, com uma sacola de supermercado volumosa nas mãos. Como o local fica próximo de pontos de venda de drogas, do Parque das Azaleias, decidiram realizar a abordagem. Na sacola havia 127 porções de maconha, divididos em cinco sacos transparentes, além de balança de precisão, plástico filme e anotações características do tráfico. Em sua bermuda havia a importância de R\$550,00. Os policiais não conheciam o réu de outras abordagens.

A testemunha de defesa Márcio Vinicius Thomas de Paula declarou que conhece o réu há muito tempo. O réu trabalhava com ele há um ano e meio, como servente de pedreiro, realizando obras em condomínios da cidade. O réu recebia cerca de R\$120,00 por dia. Na data da prisão, ele pagou ao réu o valor de R\$600,00 pelos serviços prestados na semana. Desconhece envolvimento do réu com tráfico, nunca viu ele sendo procurado por usuários.

A testemunha de defesa Vitória Gilardi dos Anjos declarou que o réu e a testemunha Vinicius fizeram uma obra em sua casa. O réu não faltou nenhum dia durante a obra. A testemunha também não o viu atendendo telefone ou sendo procurado por usuário de drogas.

A testemunha de defesa Sthefany Beatriz Thomas Lima declarou que conhece de vista o réu, pois ela mora na rua dele, cinco casas para baixo. Ela sempre o via cedo, com roupa de serviço. Pelas roupas, imagina que ele era pintor ou servente de pedreiro. Nunca viu movimento anormal na casa dele. Ele é casado e tem filhos. Sabe que ele usa maconha.

A testemunha de defesa Márcio Thomas da Costa declarou que é pedreiro e construtor.

O réu já trabalhou com ele e sabe que se trata de pessoa esforçada e trabalhadora. Ele não era registrado, pois ganhava por dia trabalhado. Nunca ouviu que ele traficava drogas e não o teria contratado se soubesse de algo nesse sentido.

O réu Junior Matheus Ramos de Lima declarou que na data dos fatos recebeu certa quantidade de entorpecentes para vender. O lucro com a venda seria utilizado apenas para comprar porções de maconha para seu uso pessoal. O dinheiro apreendido era decorrente do salário que recebia como servente de pedreiro.

Não obstante os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi confirmada pelo acusado e corroborada pela existência de elementos bastantes que demonstram que as drogas apreendidas em seu poder se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu, em local conhecido pelo tráfico de drogas, com uma sacola volumosa nas mãos; b) a quantidade de droga apreendida no interior da sacola, ou seja, 127 invólucros de maconha (429,78 g), juntamente com uma balança, três rolos de plástico filme e uma folha com anotações típicas do comércio ilícito; c) a forma como as drogas estavam embaladas, em porções pequenas, prontas para serem vendidas a terceiros (foto de fls. 17); d) a apreensão de quantidade expressiva de dinheiro, em notas diversificadas, sem comprovação irrefutável de origem lícita.

A acusação encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, descrevendo a diligência desde o momento em que visualizaram o réu carregando uma sacola volumosa, em local conhecido pelo tráfico de drogas, até a apreensão dos entorpecentes.

Oportuno salientar que, além das porções de entorpecentes, foram localizados balança, rolos de plástico filme, certa quantia em dinheiro, em notas diversificadas, e uma folha de papel com anotações manuscritas, com nomes e valores, elementos indicativos da traficância.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Portanto, conclui-se pelo conjunto probatório coligido que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Verifico que, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, juntamente com uma balança, rolos de plástico filme, uma folha com anotações e certa quantia em dinheiro, o réu ostenta antecedentes infracionais e, inclusive, cumpriu medida socioeducativa por ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes. Embora tais feitos da Vara da Infância e Juventude (fls. 33) não permitam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou signifiquem reincidência (artigos 59 e 64 do Código Penal c/c Súmula 444 do STJ), são dados idôneos para afastar a minorante, porquanto comprovam a dedicação às atividades delituosas desde a adolescência e a habitualidade em praticar fatos tipificados como crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido. – Apelação nº 1500768-90.2020.8.26.0472, Rel. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,

j. 28/2/2021.

“(...) Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas (...)” - AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 04/05/2020.

“(...) A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à prática delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto (...)” - AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/02/2020.

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, porque apesar da quantidade do entorpecente, o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 31/32). A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, como mencionado, o réu é primário e não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incidem as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, porque o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos e os confessou. Contudo, não poderão reduzir a pena abaixo do patamar mínimo.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a grande quantidade de droga encontrada em seu poder, bem como a quantia em dinheiro, balança, rolos de plástico filme, anotações e os diversos registros na Vara da Infância, indicam que ele se dedica a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu JUNIOR MATHEUS RAMOS DE LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da gravidade do delito, crime equiparado a hediondo, e em virtude da expressiva quantidade de droga apreendida.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com quantidade expressiva de entorpecente altamente nocivo, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União e considerando não haver prova cabal da origem lícita do valor apreendido, decreto o perdimento dos bens constantes no auto de apreensão e exibição de fls. 15/16 e depósito judicial de fls. 76.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o exposto permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 9 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA